

Actividades de aplicación y análisis de la Ley 1581 de 2012

Protección y tratamiento de datos personales

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Actividades de aplicación y análisis de la Ley 1581 de 2012

Las siguientes actividades permiten aplicar los conceptos desarrollados en este capítulo mediante el análisis de situaciones relacionadas con el ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012, sus definiciones fundamentales y las obligaciones que deben cumplir las organizaciones durante el tratamiento de datos personales.

Caso de análisis 1

El siguiente caso permite analizar el objeto, la finalidad y el alcance jurídico de la Ley 1581 de 2012 en un contexto organizacional.

Una empresa de comercio electrónico recopila información de sus clientes mediante formularios web y utiliza estos datos para desarrollar campañas publicitarias sin informar previamente dicha finalidad.

Con base en esta situación, responda las siguientes preguntas:

1. ¿La empresa se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012?
2. ¿Qué obligaciones debería cumplir respecto al tratamiento de los datos personales?
3. ¿Qué derechos de los titulares podrían verse afectados?
4. ¿Qué acciones correctivas deberían implementarse para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente?





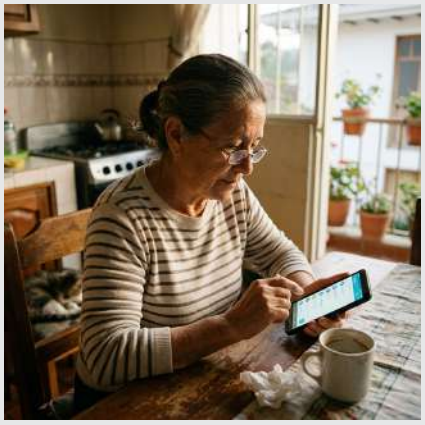
El análisis debe considerar el objeto, la finalidad y el alcance jurídico de la Ley 1581 de 2012, así como las obligaciones que esta impone a las organizaciones que realizan el tratamiento de datos personales.

Caso de análisis 2

El siguiente caso permite identificar una de las excepciones previstas en el ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012.

Una persona conserva en su teléfono móvil una lista de contactos de familiares y amigos para uso exclusivamente personal.

Con base en esta situación, responda las siguientes preguntas:



1. ¿Esta información está sometida a la Ley 1581 de 2012?
2. ¿Por qué se considera una excepción al ámbito de aplicación de la ley?
3. ¿Qué diferencias existen entre esta situación y una base de datos administrada por una organización?

El análisis debe identificar el ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012, determinar si la situación corresponde a una de las excepciones previstas por la norma y justificar la respuesta con fundamento en los conceptos desarrollados en este capítulo.



Actividad práctica de afianzamiento

La siguiente actividad permite aplicar los conceptos fundamentales relacionados con el tratamiento de datos personales en un contexto organizacional.

Nombre

Identificación de conceptos fundamentales de la Ley 1581 de 2012.

Objetivo

Reconocer los actores, los datos personales y las etapas del tratamiento dentro del marco normativo de protección de datos personales.

Instrucciones

- Seleccione una organización real o hipotética.
- Identifique quién actúa como titular, responsable y encargado del tratamiento.
- Determine qué datos personales son objeto de tratamiento.
- Describa el ciclo de tratamiento de esos datos.
- Registre los resultados en la siguiente matriz de análisis.

Tabla 1. Matriz de identificación de los actores y del tratamiento de

Elemento	Identificación en la organización
Titular del dato	
Responsable del tratamiento	
Encargado del tratamiento	
Datos personales tratados	
Etapas del tratamiento de los datos	

Producto esperado

Matriz de análisis que identifique los actores que intervienen en el tratamiento de datos personales, los datos tratados y las principales etapas del ciclo de tratamiento.

Realimentación

El desarrollo de estas actividades permite fortalecer la comprensión del ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012, diferenciar las situaciones en las que la norma resulta aplicable de aquellas que constituyen excepciones e identificar correctamente los actores y procesos que intervienen en el tratamiento de datos personales. Asimismo, favorece la aplicación de los conceptos jurídicos en contextos organizacionales y el fortalecimiento de prácticas orientadas al cumplimiento normativo.

